



PUTUSAN

Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riangga Abinsyah alias Rangga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengilar Gg. Pengilar V No. 16 Kel. Amplas
Kec. Medan Amplas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riangga Abinsyah alias Rangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riangga Abinsyah alias Rangga oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju sweter warna abu-abu;
 - 1 (satu) kayu telah patah;
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV;dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 BK 3486 XB;dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, Riangga Abinsyah alias Rangga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman yang lainnya sedang berkumpul di rumah saksi Tri Tama Putra yang berada di Jalan Garu 7 Gg. Family Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, kemudian pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Korban Anak korban mengajak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo yang ada di Jalan SM Raja untuk menonton balap liar, lalu saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo secara beriringan dengan menggendarai 7 (tujuh) unit sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 Wib saksi Ardian Syahputra Als Dian tiba didepan Trakindo namun tidak ada balap liar selanjutnya saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya berjalan dan sampai di bundaran yang ada di depan kantor Polda Sumatera Utara saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama teman-teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah Medan dimana ketika itu saksi Ardian Syahputra Als Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan saksi Tri Arya Priyatama saat sedang melintas di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang sedang berlari dari trotoar dimana 3 (tiga) orang tersebut masuk ke tengah Jalan Raya dan menghadang saksi Ardian Syahputra Als Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan Tri Arya Priyatama yang sedang menggendarai sepeda motor lalu terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan kayu broti namun anak saksi berhasil menghindar, kemudian terdakwa kembali memukul anak saksi Ardian Syahputra Als Dian namun anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berhasil menghindar dengan cara menundukkan badan namun pukulan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil mengenai korban Anak korban dimana saat itu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian merasa takut dan melajukan kendaraan yang anak saksi Ardian Syahputra Als Dian gunakan di pertengahan perjalanan anak saksi mengatakan kepada anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bahwa korban Anak korban kepalanya mengeluarkan banyak darah lalu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan anak saksi Tri Arya Priyatama membawa korban Anak korban ke Jalan Garu 7 tepatnya di depan Gg. Family dan setelah bertemu dengan anak saksi Tri Tamaputra kemudian dibantu oleh anak saksi Tri Tamaputra membawa korban Anak korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati;

Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 005527/SKM/RM/RSUMS/II/2921 tertanggal 28 Februari yang ditandatangani oleh Dr Marti menyebutkan:

Nama : Muhammad Farhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 17 Tahun
No. Rekam Medik : 53.08.20
Alamat : Jalan Garu VII Gg. Kakak Tua

Adalah benar pasien datang berobat di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 03.11 Wib, dan pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.05 Wib pasien dinyatakan telah Meninggal Dunia. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10/IKF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H., Sp.F., dengan hasil sebagai berikut:

Ringkasan pemeriksaan luar:

Kepala: Dijumpai luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka sepuluh sentimeter, jarak luka dari telinga kanan sembilan sentimeter, jarak dari telinga kiri empat belas sentimeter memotong garis tengah kepala;

Dahi: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Mata: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Hidung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Telinga: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Bibir: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Mulut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagu: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Gigi: Lengkap.
Rahang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dubur: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Alat Kelamin: Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas: Dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri.

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Ringkasan pemeriksaan dalam:

Kepala:

Pada pembukaan tengkorak bagian atas: Setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, pinggir luka tidak rata panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dijumpai bekuan-bekuan darah setentang luka melewati garis tengah tubuh;

Pada pembukaan tengkorak Kepala: Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai bekuan-bekuan darah pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh panjang dua puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter;

Permukaan Tulang Kepala: Dijumpai pecahnya tengkorak kepala dan puncak kepala. Dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah



Otak:

dalam panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;

Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala;

Dasar tulang tengkorak kepala:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Leher:

Pembukaan kulit leher:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran napas bagian atas:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran makan bagian atas:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada:

Pembukaan kulit dada:

Pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah setentang dengan luka, Panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari bahu dua puluh sentimeter.

Tulang dada:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tulang iga:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paru:

Paru kanan:

Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan..

Paru kiri:

Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan..

Jantung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantung jantung:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Jantung:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut:	Pada pembukaan kulit perut, tebal lemak perut dua sentimeter, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Lambung:	Pada pembukaan kantung lambung, dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair, Tidak dijumpai bau yang merangsang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Usus:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Hati:	Pucat, Tidak dijumpai kelainan, warna cokelat keputihan.
Limpa:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal:	
Ginjal kanan:	Kapsul mudah dilepas, pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri:	Kapsul mudah dilepas, pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kandung kemih:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut dicukur setengah bagian kepala, rambut belakang hitam lurus panjang empat sentimeter, tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar, luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam, setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, dijumpai bekuan-bekuan darah setentang luka melewati garis tengah tubuh, dijumpai pecahnya tengkorak kepala pada puncak kepala, dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah dalam, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya jaringan otak pada puncak otak sebelah kanan. Dijumpai kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, Riangga Abinsyah alias Rangga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman yang lainnya sedang berkumpul di rumah saksi Tri Tama Putra yang berada di Jalan Garu 7 Gg. Family Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, kemudian pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Korban Anak korban mengajak anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo yang ada di Jalan SM Raja untuk menonton balap liar, lalu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo secara beriringan dengan menggendarai 7 (tujuh) unit sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 Wib anak saksi Ardian Syahputra Als Dian tiba didepan Trakindo namun tidak ada balap liar selanjutnya anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya berjalan dan sampai di bundaran yang ada di depan kantor Polda Sumatera Utara anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama teman-teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah Medan dimana ketika itu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan anak saksi Tri Arya Priyatama saat sedang melintas di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang sedang berlari dari trotoar dimana 3 (tiga) orang tersebut masuk ke tengah Jalan Raya dan menghadang anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan anak saksi Tri Arya Priyatama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menggendarai sepeda motor lalu terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan kayu broti namun anak saksi berhasil menghindar, kemudian terdakwa kembali memukul anak saksi Ardian Syahputra Als Dian namun anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berhasil menghindari dengan cara menundukkan badan namun pukulan terdakwa berhasil mengenai korban Anak korban dimana saat itu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian merasa takut dan melajukan kendaraan yang anak saksi Ardian Syahputra Als Dian gunakan di pertengahan perjalanan anak saksi mengatakan kepada anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bahwa korban Anak korban kepalanya mengeluarkan banyak darah lalu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan anak saksi Tri Arya Priyatama membawa korban Anak korban ke Jalan Garu 7 tepatnya di depan Gg. Family dan setelag bertemu dengan anak saksi Tri Tamaputra kemudian dibantu oleh anak saksi Tri Tamaputra membawa korban Anak korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati;

Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 005527/SKM/RM/RSUMS/II/2921 tertanggal 28 Februari yang ditandatangani oleh Dr Marti menyebutkan:

Nama : Muhammad Farhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 17 Tahun
No. Rekam Medik : 53.08.20
Alamat : Jalan Garu VII Gg. Kakak Tua

Adalah benar pasien datang berobat di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 03.11 Wib, dan pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.05 Wib pasien dinyatakan telah Meninggal Dunia. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10/IKF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H., Sp.F., dengan hasil sebagai berikut:

Ringkasan pemeriksaan luar:

Kepala: Dijumpai luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka sepuluh sentimeter, jarak luka dari telinga kanan sembilan sentimeter, jarak dari telinga kiri empat belas sentimeter memotong garis tengah kepala;

Dahi: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Hidung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Telinga: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bibir: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Mulut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dagu: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Gigi: Lengkap.
Rahang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dubur: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Alat Kelamin: Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas: Dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri.

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Ringkasan pemeriksaan dalam:

Kepala:

Pada pembukaan tengkorak bagian atas: Setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, pinggir luka tidak rata panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dijumpai bekuan-bekuan darah setentang luka melewati garis tengah tubuh;

Pada pembukaan tengkorak Kepala: Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai bekuan-bekuan darah pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Permukaan Tulang Kepala:

panjang dua puluh dua sentimeter dan lebar dia puluh dua sentimeter; Dijumpai pecahnya tengkorak kepala dan puncak kepala. Dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah dalam panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;

Otak:

Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala;

Dasar tulang tengkorak kepala:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Leher:

Pembukaan kulit leher:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran napas bagian atas:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran makan bagian atas:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada:

Pembukaan kulit dada:

Pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah setentang dengan luka, Panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari bahu dua puluh sentimeter.

Tulang dada:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tulang iga:

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paru:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru kanan:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan..
Paru kiri:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan..
Jantung:	
Kantung jantung:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Jantung:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut:	Pada pembukaan kulit perut, tebal lemak perut dua sentimeter, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Lambung:	Pada pembukaan kantung lambung, dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair, Tidak dijumpai bau yang merangsang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Usus:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Hati:	Pucat, Tidak dijumpai kelainan, warna cokelat keputihan.
Limpa:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal:	
Ginjal kanan:	Kapsul mudah dilepas, pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri:	Kapsul mudah dilepas, pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kandung kemih:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kesimpulan:	Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut dicukur setengah bagian kepala, rambut belakang hitam lurus panjang empat sentimeter, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dalam, setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, dijumpai bekuan-bekuan darah setentang luka melewati garis tengah tubuh, dijumpai pecahnya tengkorak kepala pada puncak kepala, dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah dalam, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya jaringan otak pada puncak otak sebelah kanan. Dijumpai kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa, Riangga Abinsyah alias Rangga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Melakukan Penganiayaan yang mana perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang", perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman yang lainnya sedang berkumpul di rumah saksi Tri Tama Putra yang berada di Jalan Garu 7 Gg. Family Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, kemudian pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Korban Anak korban mengajak anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo yang ada di Jalan SM Raja untuk menonton balap liar, lalu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo secara beriringan dengan menggendarai 7 (tujuh) unit sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 Wib anak saksi Ardian Syahputra Als Dian tiba didepan Trakindo namun tidak ada balap liar selanjutnya anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan teman-teman lainnya berjalan dan sampai di bundaran yang ada di depan kantor Polda Sumatera Utara anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama teman-teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah Medan dimana ketika itu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berboncengan dengan korban Anak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak saksi Tri Arya Priyatama saat sedang melintas di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang sedang berlari dari trotoar dimana 3 (tiga) orang tersebut masuk ke tengah Jalan Raya dan menghadang anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan anak saksi Tri Arya Priyatama yang sedang menggendarai sepeda motor lalu terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan kayu broti namun anak saksi berhasil menghindar, kemudian terdakwa kembali memukul anak saksi Ardian Syahputra Als Dian namun anak saksi Ardian Syahputra Als Dian berhasil menghindar dengan cara menundukkan badan namun pukulan terdakwa berhasil mengenai korban Anak korban dimana saat itu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian merasa takut dan melajukan kendaraan yang anak saksi Ardian Syahputra Als Dian gunakan di pertengahan perjalanan anak saksi mengatakan kepada anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bahwa korban Anak korban kepalanya mengeluarkan banyak darah lalu anak saksi Ardian Syahputra Als Dian bersama dengan anak saksi Tri Arya Priyatama membawa korban Anak korban ke Jalan Garu 7 tepatnya di depan Gg. Family dan setelah bertemu dengan anak saksi Tri Tamaputra kemudian dibantu oleh anak saksi Tri Tamaputra membawa korban Anak korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati;

Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 005527/SKM/RM/RSUMS/II/2921 tertanggal 28 Februari yang ditandatangani oleh Dr Marti menyebutkan:

Nama : Muhammad Farhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 17 Tahun
No. Rekam Medik : 53.08.20
Alamat : Jalan Garu VII Gg. Kakak Tua

Adalah benar pasien datang berobat di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 03.11 Wib, dan pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.05 Wib pasien dinyatakan telah Meninggal Dunia. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10/IKF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H., Sp.F., dengan hasil sebagai berikut:

Ringkasan pemeriksaan luar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala: Dijumpai luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka sepuluh sentimeter, jarak luka dari telinga kanan sembilan sentimeter, jarak dari telinga kiri empat belas sentimeter memotong garis tengah kepala;

Dahi: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Mata: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Hidung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Telinga: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Bibir: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Mulut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dagu: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Gigi: Lengkap.

Rahang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Punggung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dubur: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Alat Kelamin: Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas: Dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri.

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Ringkasan pemeriksaan dalam:

Kepala:

Pada pembukaan tengkorak bagian atas: Setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, pinggir luka tidak rata panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dijumpai bekuan-bekuan darah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan tengkorak Kepala:

Permukaan Tulang Kepala:

Otak:

Dasar tulang tengkorak kepala:

Leher:

Pembukaan kulit leher:

Saluran napas bagian atas:

Saluran makan bagian atas:

Dada:

Pembukaan kulit dada:

setentang luka melewati garis tengah tubuh;

Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai bekuan-bekuan darah pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh panjang dua puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter;

Dijumpai pecahnya tengkorak kepala dan puncak kepala. Dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah dalam panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;

Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala;

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah setentang dengan luka, Panjang tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari bahu dua puluh sentimeter.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang dada:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Tulang iga:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Paru:	
Paru kanan:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan..
Paru kiri:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan..
Jantung:	
Kantung jantung:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Jantung:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut:	Pada pembukaan kulit perut, tebal lemak perut dua sentimeter, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Lambung:	Pada pembukaan kantung lambung, dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair, Tidak dijumpai bau yang merangsang,tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Usus:	Pucat,Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Hati:	Pucat, Tidak dijumpai kelainan, warna cokelat keputihan.
Limpa:	Pucat, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal:	
Ginjal kanan:	Kapsul mudah dilepas, pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri:	Kapsul mudah dilepas, pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kandung kemih:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kesimpulan:	



Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut dicukur setengah bagian kepala, rambut belakang hitam lurus panjang empat sentimeter, tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar, luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam, setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, dijumpai bekuan-bekuan darah setentang luka melewati garis tengah tubuh, dijumpai pecahnya tengkorak kepala pada puncak kepala, dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah dalam, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya jaringan otak pada puncak otak sebelah kanan. Dijumpai kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Huseinsyah Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan matinya adik kandung Saksi yang bernama Anak korban, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan SM. Raja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendapat kabar dari adik Saksi yang perempuan bahwa korban Anak korban berada di Rumah Sakit Mitra Sejati, kemudian Saksi pergi ke rumah sakit tersebut dan melihat korban mengalami luka di bagian kepala atas dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan teman-teman korban yang Saksi tanya, penyebab luka korban tersebut adalah akibat dipukul dengan kayu balok oleh seseorang yang kemudian diketahui Saksi adalah Terdakwa pada waktu korban bersama Ardian Syahputra melintas di Jalan SM. Raja bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 14.20 Wib, hari Minggu itu juga, Saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa umur adik Saksi yang menjadi korban tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, bahkan Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menyampaikan permintaan maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ardian Syahputra alias Dian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban yang bernama Anak korban, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan SM. Raja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di dekat fly over Amplas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mengalami sendiri kejadiannya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan teman-teman lainnya kumpul di rumah Tri Tama Putra yang berada di Jalan Garu 7 Gg. Family Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, korban Anak korban mengajak Saksi bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo yang ada di Jalan SM Raja untuk menonton balap liar, lalu Saksi bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo secara beriringan dengan mengendarai 7 (tujuh) unit sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi tiba di depan Trakindo namun tidak ada balap liar, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman lainnya berjalan dan sampai di bundaran yang ada di depan kantor Polda Sumatera Utara Saksi bersama teman-teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah Medan dimana ketika itu Saksi berboncengan dengan korban Anak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Tri Arya Priyatama saat sedang melintas di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang sedang berlari dari trotoar dimana 3 (tiga) orang tersebut masuk ke tengah jalan raya dan menghadang Saksi berboncengan dengan korban Anak korban dan Tri Arya Priyatama yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa memukul Farhan dengan menggunakan kayu broti namun Farhan berhasil menghindar, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi, namun Saksi berhasil menghindar dengan cara menundukkan badan namun pukulan Terdakwa berhasil mengenai korban Anak korban dimana saat itu Saksi merasa takut dan melajukan kendaraan yang Saksi gunakan, di pertengahan perjalanan Tri Arya Priyatama mengatakan kepada Saksi bahwa korban Anak korban kepalanya mengeluarkan banyak darah, lalu Saksi bersama dengan Tri Arya Priyatama membawa korban Anak korban ke Jalan Garu 7 tepatnya di depan Gg. Family dan setelah bertemu dengan Tri Tamaputra kemudian dibantu oleh Tri Tamaputra membawa korban Anak korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati;

- Bahwa sekira pukul 14.20 Wib, hari Minggu itu juga, korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Tri Tama Putra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan teman-teman lainnya kumpul di rumah Saksi yang berada di Jalan Garu 7 Gg. Family Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, korban Anak korban mengajak saksi Ardian Syahputra alias Dian bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo yang ada di Jalan SM Raja untuk menonton balap liar, lalu Saksi bersama dengan teman-teman lainnya pergi ke Trakindo secara beriringan dengan mengendarai 7 (tujuh) unit sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi tiba di depan Trakindo namun tidak ada balap liar, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman lainnya berjalan dan sampai di bundaran yang ada di depan kantor Polda Sumatera Utara, Saksi bersama teman-teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah Medan dimana ketika itu saksi Ardian Syahputra alias Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan Tri Arya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Priyatama saat sedang melintas di Jalan SM Raja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang sedang berlari dari trotoar dimana 3 (tiga) orang tersebut masuk ke tengah jalan raya dan menghadang saksi Ardian Syahputra alias Dian berboncengan dengan korban Anak korban dan Tri Arya Priyatama yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa memukul Farhan dengan menggunakan kayu broti namun Farhan berhasil menghindar, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Ardian Syahputra alias Dian, namun saksi Ardian Syahputra alias Dian berhasil menghindar dengan cara menundukkan badan namun pukulan Terdakwa berhasil mengenai korban Anak korban dimana saat itu saksi Ardian Syahputra alias Dian melajukan kendaraan yang digunakannya, di pertengahan perjalanan Tri Arya Priyatama mengatakan kepada saksi Ardian Syahputra alias Dian bahwa korban Anak korban kepalanya mengeluarkan banyak darah, lalu saksi Ardian Syahputra alias Dian bersama dengan Tri Arya Priyatama membawa korban Anak korban ke Jalan Garu 7 tepatnya di depan Gg. Family dan setelah bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi membawa korban Anak korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 10/IKF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H., Sp.F., pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Anak korban, dari hasil pemeriksaan luar, luka robek pada puncak kepala ke arah bagian kanan yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, dijumpai tato pada lengan atas kanan bentuk kepala orang. Dijumpai bekas infus pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan dan kiri. Dari hasil pemerikaan dalam, setelah jahitan dibuka, dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala, dijumpai luka terbuka, dijumpai bekuan-bekuan darah setentang luka melewati garis tengah tubuh, dijumpai pecahnya tengkorak kepala pada puncak kepala, dijumpai pecahnya tengkorak kepala ke arah dalam, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada seluruh perluasan jaringan otak. Dijumpai robeknya selaput otak sebelah kanan. Dijumpai robeknya jaringan otak pada puncak otak sebelah kanan. Dijumpai kepingan-kepingan tulang tengkorak merusak jaringan otak sebelah luka setentang tulang tengkorak kepala. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan yang banyak pada kepala disertai hancurnya tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah memukul dengan kayu korban Anak korban, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan SM. Raja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di SPBU Jalan Panglima Denai Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, datang kawan Terdakwa mengajak untuk menyerang Geng Motor XL karena sebelumnya Geng Motor XL telah menganiaya dan mengambil handphone teman Terdakwa, lalu sesampainya di Simpang Amplas, dari kejauhan Terdakwa mendengar suara sepeda motor knalpot blong dari atas fly over menuju arah Medan, lalu Terdakwa menduga bahwa mereka adalah Geng Motor XL, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu sepanjang 1 (satu) meter berada di bawah fly over, kemudian Terdakwa berlari menuju jembatan asahan dengan melawan arus lalu lintas, sesampainya di dekat jembatan asahan, Terdakwa menyeberang lalu datanglah 2 (dua) sepeda motor berknalpot blong menuju arah Medan, kemudian Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya dengan kedua tangan ke arah pengendara sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke arah pengendara sepeda motor yang ketiga yang mana mereka berboncengan tiga dan dalam kecepatan tinggi, dan kayu tersebut mengenai korban yang berada di tengah sehingga kayu yang dipukulkan tersebut patah jadi dua, setelah itu Terdakwa menunggu lagi di tempat itu, namun karena tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang lewat, Terdakwa kemudian pulang dan patahan kayu yang dipegangnya Terdakwa buang di bawah fly over;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ditangkap polisi di Tebing Tinggi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena diajak kawan Terdakwa untuk menyerang Geng Motor XL karena

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Geng Motor XL telah menganiaya dan mengambil handphone teman Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa mengetahui bahwa korban bukanlah geng motor yang dimaksud;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) baju sweter warna abu-abu adalah baju yang Terdakwa pakai pada waktu melakukan pemukulan tersebut, 1 (satu) kayu telah patah adalah alat yang digunakan Terdakwa memukul korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 BK 3486 XB adalah sepeda motor yang digunakan korban bersama temannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju sweter warna abu-abu;
- 1 (satu) kayu telah patah;
- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 BK 3486 XB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan SM. Raja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di dekat fly over Amplas, Terdakwa telah memukul anak korban dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah kayu sepanjang 1 (satu) meter yang terdakwa ambil dari bawah fly over amplas, semula Terdakwa pukul ke arah 2 (dua) sepeda motor berknalpot blong teman korban, akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke arah pengendara sepeda motor yang ketiga yang dikemudikan saksi Ardian Syahputra alias Dian dalam kecepatan tinggi yang berboncengan tiga dimana anak korban duduk di tengah, namun pada saat itu saksi Ardian Syahputra alias Dian berhasil menghindari dengan cara menundukkan badan, sehingga kayu tersebut berhasil mengenai bagian kepala anak korban yang duduk di tengah yang mengakibatkan kayu yang dipukulkan Terdakwa tersebut patah jadi dua;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena diajak kawan Terdakwa untuk menyerang Geng Motor XL karena

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Geng Motor XL telah menganiaya dan mengambil handphone teman Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa mengetahui bahwa korban bukanlah geng motor yang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10/IKF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H., Sp.F., penyebab kematian anak korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala disertai hancurnya tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa umur anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Riangga Abinsyah alias Rangga, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menempatkan dalam unsur ini adalah menaruh, meletakkan atau membuat anak berada dalam suatu tempat atau situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan dapat dilakukannya kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa membiarkan dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai tidak melarang atau tidak mencegah atau tidak menghiraukan terjadinya kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa melakukan maksudnya adalah orang yang berbuat kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan dalam unsur ini adalah orang yang berniat untuk melakukan kekerasan terhadap anak, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk kekerasan terhadap anak dimana pelakunya lebih dari satu orang dan para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing itu telah mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU Perubahan Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perubahan Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan SM. Raja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di dekat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



fly over Amplas, Terdakwa telah memukul anak korban dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah kayu sepanjang 1 (satu) meter yang terdakwa ambil dari bawah fly over amplas, semula Terdakwa pukulkan ke arah 2 (dua) sepeda motor berknalpot blong teman korban, akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke arah pengendara sepeda motor yang ketiga yang dikemudikan saksi Ardian Syahputra alias Dian dalam kecepatan tinggi yang berboncengan tiga dimana anak korban duduk di tengah, namun pada saat itu saksi Ardian Syahputra alias Dian berhasil menghindar dengan cara menundukkan badan, sehingga kayu tersebut berhasil mengenai bagian kepala anak korban yang duduk di tengah yang mengakibatkan kayu yang dipukulkan Terdakwa tersebut patah jadi dua;

- Bahwa umur anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak korban oleh karena pukulan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10/IKF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H., Sp.F., terbukti bahwa penyebab kematian anak korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala disertai hancurnya tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa trauma benda tumpul yang menyebabkan matinya anak korban adalah akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) UU Perubahan Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju sweter warna abu-abu, 1 (satu) kayu telah patah dan 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV, oleh karena alat dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, maka barang-barang bukti tersebut, patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 BK 3486 XB, oleh karena terbukti kendaraan yang dipergunakan saksi Ardian Syahputra alias Dian bersama anak korban pada waktu kejadian perkara, dan ternyata disita dari saksi M. Huseinsyah Lubis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. Huseinsyah Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga anak korban kehilangan orang yang disayangnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riangga Abinsyah alias Rangga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.200.000.000,00. (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju sweter warna abu-abu;
 - 1 (satu) kayu telah patah;
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 BK 3486 XB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. Huseinsyah Lubis;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2002/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **6 September 2021**, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H.